



Help Secure Our Future for 2026

We make expert legal analysis freely accessible – when democracy needs it most.
3,600 authors. 9,500 articles. Nearly five million views last year.

Independent. Open Access. Reader-funded.

Now we need your help to keep it that way.

€380,000



€296,109

Goal 2: 380,000 € by April 2026

DONE

DONATE ♥

Verfassungsrecht unterlägen denselben Funktionslogiken wie die gestalterische Tätigkeit der Politik. Im Gegenteil bestehen zwischen beiden deutliche Unterschiede. Während Politik auf das Gewinnen von Einfluss und eine möglichst hohe gesellschaftliche Wirkung zielt, fußt die Verfassungsrechtswissenschaft auf den Prinzipien der Normgeltung, Methodengeleitetheit sowie Systemkonsistenz.

to this:

AfD-Verbot,
Bundesamt für
Verfassungsschutz,
Parteiverbot,
Parteiverbotsverfahren,
Streitbare Demokratie,
Verfassungsrecht

Zugespißt formuliert: Im politischen Raum zählt (natürlich) nicht allein, aber doch auch, was mehrheitsfähig, strategisch zweckmäßig oder durchsetzbar erscheint. In der rechtswissenschaftlichen Argumentation kommt es hingegen entscheidend darauf an, ob Argumente sich durch Auslegung oder methodengeleitete Rechtsfortbildung begründen lassen.

8 comments

JOIN THE
DISCUSSION

Gerade deshalb ist es nicht risikolos, wenn



UNIVERSITÄT
ZU KÖLN

Help Secure Our Future for 2026

We make expert legal analysis freely accessible – when democracy needs it most.
3,600 authors. 9,500 articles. Nearly five million views last year.

Independent. Open Access. Reader-funded.
Now we need your help to keep it that way.



Goal 2: 380,000 € by April 2026

DONE

DONATE ♥

unterstellen zu wollen, dass dies in böser Absicht geschieht, finden sich dort wiederholt Positionen wieder, die mit Blick auf das (materielle) Verfassungsrecht kaum haltbar oder zumindest stark umstritten sind. Ihnen soll im Folgenden besondere Aufmerksamkeit gelten: als Mahnung an alle, die sich öffentlich zu diesem Thema äußern – den Verfasser eingeschlossen –, dass die juristische Methodik auch dort nicht vernachlässigt werden darf, wo

bleibt.

Spenden ♥

(gefühlte) politische Dringlichkeit auf normative Komplexität trifft.

Irrtum Nr. 1: „Too big to ban“

Als erstes Beispiel sei auf eine häufig wiederholte politische Äußerung verwiesen. Ein Parteiverbot, so heißt es, sei juristisch kaum zu rechtfertigen, weil es Millionen von Wählerinnen und Wählern ihrer Stimme beraube (zu Recht kritisch [Gärditz](#)). Tatsächlich ist die AfD den

Help Secure Our Future for 2026

We make expert legal analysis freely accessible – when democracy needs it most.
3,600 authors. 9,500 articles. Nearly five million views last year.

Independent. Open Access. Reader-funded.
Now we need your help to keep it that way.



Goal 2: 380,000 € by April 2026

DONE

DONATE ♥

rechtfertigen, wenn die Partei mit ihrem gegen die freiheitliche demokratische Grundordnung gerichteten Handeln erfolgreich sein könnte, also ein gewisses Wirkungs- und Mobilisierungspotential mitbringt ([BVerfGE 144, 20, 224 f., Rn. 585](#)). Dieses vom BVerfG herausgearbeitete Potentialitätskriterium steht im Kontext der einschlägigen Rechtsprechung des EGMR; im Wortlaut des Art. 21 Abs. 2 GG findet es jedoch keinen ausdrücklichen

Niederschlag und ist unter anderem aus diesem Grund in der Literatur heftig kritisiert worden.¹⁾

Zu Recht wird gefragt, welchen verfassungsrechtlichen Sinn es haben soll, eine als solche identifizierte extremistische Partei so lange zu verschonen, bis sie hinreichend stark geworden ist, um die Grundlagen der freiheitlichen Ordnung wirksam zu erschüttern.

Im hier interessierenden Zusammenhang genügt allerdings die Feststellung: Eine Partei kann

Help Secure Our Future for 2026

We make expert legal analysis freely accessible – when democracy needs it most.
3,600 authors. 9,500 articles. Nearly five million views last year.

Independent. Open Access. Reader-funded.
Now we need your help to keep it that way.



Goal 2: 380,000 € by April 2026

DONE

DONATE ♥

Irrtum Nr. 2: Die Stillhalteusage ist ein AfD-Erfolg

Ebenso wenig überzeugt die seitens der AfD und ihrer mitunter auffällig agierenden Prozessbevollmächtigten propagierte Einschätzung, die im Eilverfahren vor dem VG Köln abgegebene Stillhalteusage des Bundesamtes für Verfassungsschutz (BfV) stelle

einen ersten prozessualen Erfolg dar. Konkret heißt es, der Schritt des BfV lasse sich als Hinweis darauf verstehen, dass ein mögliches Verbotsverfahren gegen die neurechte Partei wenig erfolgversprechend sein könnte. Derartige Aussagen erweisen sich indes als in der Sache unzutreffende „Litigation-PR“. Die Stillhalteerklärung beinhaltet nichts weiter als die vorläufige Zusage, bis zur Entscheidung über den Eilantrag die Einstufungsentscheidung auszusetzen, auf entsprechende

Help Secure Our Future for 2026

We make expert legal analysis freely accessible – when democracy needs it most.
3,600 authors. 9,500 articles. Nearly five million views last year.

Independent. Open Access. Reader-funded.
Now we need your help to keep it that way.



Goal 2: 380,000 € by April 2026

DONE

DONATE ♥

Verfahrens befürchteten Eintritt irreversibler Nachteile auf Seiten der AfD zu verhindern. Dieser gerichtlichen Entscheidung ist das BfV mit seiner Stillhaltezusage zuvorgekommen. Es handelt sich hierbei um eine in komplexen verwaltungsgerichtlichen Eilverfahren keineswegs unübliche Vorgehensweise, die nichts über die Erfolgsaussichten des vorläufigen Rechtsschutzes oder in der Hauptsache aussagt. Sie ist vielmehr allein

Ausdruck einer rechtsstaatlichen
Verfahrensgestaltung, mit der das Gericht dafür
Sorge trägt, dass keiner der Beteiligten auf der
Strecke bleibt. Von einem Etappensieg der AfD
kann nach alledem keine Rede sein.²⁾

Irrtum Nr. 3: Die Hochstufung zeichnet ein Parteiverbot vor

Umgekehrt wäre es verfehlt anzunehmen, ein
Parteiverbotsverfahren sei angesichts der

Help Secure Our Future for 2026

We make expert legal analysis freely accessible – when democracy needs it most.
3,600 authors. 9,500 articles. Nearly five million views last year.

Independent. Open Access. Reader-funded.
Now we need your help to keep it that way.



Goal 2: 380,000 € by April 2026

DONE

DONATE ♥

Faktor.

Ungeachtet ihres Umfangs und ihrer Tiefe lässt
sich die behördliche Prüfung durch das BfV
zudem nicht unmittelbar mit der unabhängigen
Kontrolle durch das BVerfG vergleichen. Das
Gutachten kann als (mehr oder minder)
wertvolle Erkenntnisquelle sowie als
Argumentationshilfe dienen – so wie es
vergleichbare Papiere des Verfassungsschutzes

bei früheren Partei- und diversen Vereinsverbotsverfahren maßgeblich getan haben. Dennoch bleibt das Parteiverbotsverfahren ein rechtlich anspruchsvoller, politisch sensibler und verfassungsrechtlich hochkomplexer Vorgang, dessen Erfolgsaussichten nur schwer abschätzbar sind.

Irrtum Nr. 4: Finanzierungsausschluss als

Help Secure Our Future for 2026

We make expert legal analysis freely accessible – when democracy needs it most.
3,600 authors. 9,500 articles. Nearly five million views last year.

Independent. Open Access. Reader-funded.
Now we need your help to keep it that way.



Goal 2: 380,000 € by April 2026

DONE

DONATE ♥

Juristisch überzeugt sie aber nicht. Denn der entscheidende Unterschied zum Parteiverbot liegt ausschließlich im Verzicht auf das Erfordernis der „Potentialität“.⁵⁾ In beiden Verfahren ist hingegen nachzuweisen, dass die betreffende Partei in ihrer Breite eine verfassungsfeindliche Zielsetzung hat.

Gerade dieser Nachweis stellt sich als äußerst anspruchsvoll dar. Anders als im Fall der

früheren NPD, deren Programmatik in Teilen offen an die NSDAP der 1920er Jahre erinnerte und durch unverhüllten Antisemitismus geprägt war, wirken die offiziellen Grundsatzprogramme sowie Parteitagsbeschlüsse der AfD in wesentlichen Bereichen nicht unbedingt offensichtlich verfassungsfeindlich.⁶⁾ Der juristisch relevante Gehalt ihrer Positionen erschließt sich oftmals erst aus innerparteilichen Entwicklungen, Äußerungen einzelner Funktionäre sowie eher unkoordinierten

Help Secure Our Future for 2026

We make expert legal analysis freely accessible – when democracy needs it most.
3,600 authors. 9,500 articles. Nearly five million views last year.

Independent. Open Access. Reader-funded.
Now we need your help to keep it that way.



Goal 2: 380,000 € by April 2026

DONE

DONATE ♥

Verwaltungsrecht bekannte Rechtsfigur der Ermessensreduzierung auf Null: Steht ein Organ vor einer Entscheidung, die das Wohl und Wehe des Staatswesens betrifft, könne sein Ermessen sich zu einer konkreten Handlungspflicht verdichten.

Im Ausgangspunkt zutreffend ist, dass die Entscheidung über die Antragstellung im Parteiverbotsverfahren dem staatspolitischen

Ermessen der jeweils antragsberechtigten Organe unterliegt. Die Vorstellung, dieses Ermessen könne, etwa bei entsprechend großer Wirkmächtigkeit der in Rede stehenden Partei, auf Null reduziert sein, verkennt jedoch, dass das Ermessen der Verfassungsorgane nur schwerlich mit dem Verwaltungsermessen vergleichbar ist – beide sind in unterschiedlichen normativen Rahmen verortet. Ersteres folgt eigenständigen Legitimations- und Verantwortungsstrukturen, die durch

Help Secure Our Future for 2026

We make expert legal analysis freely accessible – when democracy needs it most.
3,600 authors. 9,500 articles. Nearly five million views last year.

Independent. Open Access. Reader-funded.
Now we need your help to keep it that way.



Goal 2: 380,000 € by April 2026

DONE

DONATE ♥

Verfassungsorgane können vom BVerfG verlangen, die Antragstellung anzuordnen. Ein gegen den erklärten Willen des Antragstellers eingeleitetes Parteiverbotsverfahren birgt zudem das Risiko einer bestenfalls halbherzigen Prozessführung, was in einem so sensiblen und politisch aufgeladenen Verfahren besonders schwer wöge. Und schließlich: Die AfD ist bislang in keinem Bundesland an einer Regierung beteiligt; insbesondere besteht auf

Bundesebene keine nahende realistische Option zur Ausübung von Exekutivgewalt. Angesichts dieser Umstände erscheint es jedenfalls fraglich, ob schon jetzt von einer Rechtspflicht zur Einleitung eines bundesweiten AfD-Verbots gesprochen werden könnte, sofern man die Möglichkeit einer Ermessensreduzierung auf Null überhaupt anerkennen wollte.

Irrtum Nr. 6: Menschenwürdeverstöße

Help Secure Our Future for 2026

We make expert legal analysis freely accessible – when democracy needs it most.
3,600 authors. 9,500 articles. Nearly five million views last year.

Independent. Open Access. Reader-funded.
Now we need your help to keep it that way.



Goal 2: 380,000 € by April 2026

DONE

DONATE ♥

Regierungssystem“ ([BVerfGE 144, 20, 211, Rn. 550](#)). Die Karlsruher Richter stellten damit klar, dass Menschenwürde, Demokratie und Rechtsstaatlichkeit nicht kumulativ betroffen sein müssen. An anderer Stelle präzisiert das Gericht: „Ausreichend ist, dass sie [scil. die Partei] sich gegen eines der Wesenselemente der freiheitlichen demokratischen Grundordnung (Menschenwürde, Demokratie, Rechtsstaat) wendet, da diese miteinander verschränkt sind

und sich gegenseitig bedingen“ ([BVerfGE 144, 20, 213, Rn. 556](#)).

Irrtum Nr. 7: Straßenkampf als Verbotserfordernis

[Häufig](#) wird gegen ein Verbot der AfD eingewandt, Art. 21 Abs. 2, 4 GG greife nur dann ein, wenn eine Partei mit einer „aggressiv kämpferischen Haltung“ gegen die freiheitliche demokratische Grundordnung vorgehe – und

Help Secure Our Future for 2026

We make expert legal analysis freely accessible – when democracy needs it most.
3,600 authors. 9,500 articles. Nearly five million views last year.

Independent. Open Access. Reader-funded.
Now we need your help to keep it that way.



Goal 2: 380,000 € by April 2026

DONE

DONATE ♥

Vorbereitungshandlung auf die Beeinträchtigung oder Beseitigung der freiheitlichen demokratischen Grundordnung oder auf die Gefährdung des Bestandes der Bundesrepublik Deutschland gerichtet ist ([BVerfGE 144, 20, 224 f., Rn. 570](#)). Zudem unterstrich das BVerfG ausdrücklich, dass kein strafbares Verhalten erforderlich ist ([BVerfGE 5, 85, 141f.](#)).

Die Formulierung der „aktiv kämpferischen, aggressiven Haltung“ ist gleichwohl erklärungsbedürftig, nicht zuletzt wegen ihres martialischen Klangs. Sie dürfte vor allem dem Zeitgeist der frühen Bundesrepublik geschuldet sein, in der die KPD als Partei galt, die mit revolutionären Mitteln eine grundlegende Umwälzung anstrebte. Programmatisch und rhetorisch stand der „Klassenkampf“ im Zentrum, verbunden mit der Forderung nach einer „Diktatur des Proletariats“, der Abschaffung des

Help Secure Our Future for 2026

We make expert legal analysis freely accessible – when democracy needs it most.
3,600 authors. 9,500 articles. Nearly five million views last year.

Independent. Open Access. Reader-funded.
Now we need your help to keep it that way.



Goal 2: 380,000 € by April 2026

DONE

DONATE ♥

Umsetzung einer Strategie, die erkennbar auf die Beseitigung der freiheitlichen demokratischen Grundordnung zielt, kann genügen.

Irrtum Nr. 8: Landesverbände kann man nicht verbieten

Mit Blick auf ein mögliches Parteiverbot wird bislang nur selten thematisiert – und gelegentlich zu leichtfertig in Frage gestellt –, dass auch das Verbot eines Landesverbands

einer Partei in Betracht kommt. Tatsächlich ist ein solcher Schritt unter bestimmten Voraussetzungen rechtlich zulässig. Wer sich mit den einschlägigen Bestimmungen im BVerfGG befasst, könnte jedoch leicht einen anderen Eindruck gewinnen: Nach wohl herrschender Meinung in der Literatur muss ein von Bundestag, Bundesrat oder Bundesregierung gestellter Verbotsantrag (§ 43 Abs.1 BVerfGG) auf die Gesamtpartei bezogen sein.⁸⁾ Zur Begründung wird insbesondere auf den Wortlaut

Help Secure Our Future for 2026

We make expert legal analysis freely accessible – when democracy needs it most.
3,600 authors. 9,500 articles. Nearly five million views last year.

Independent. Open Access. Reader-funded.
Now we need your help to keep it that way.



Goal 2: 380,000 € by April 2026

DONE

DONATE ♥

Landesverbände überregionaler Parteien greift dieses Antragsrecht der Länder also nicht.

Doch damit ist die Diskussion nicht beendet. Denn der bereits erwähnte § 46 Abs.2 BVerfGG erlaubt es dem BVerfG, seine *Verbotsentscheidung* auf einen rechtlich oder organisatorisch selbstständigen Teil einer Partei zu beschränken, also auch auf einen bestimmten Landesverband. Zwar mag es als systematisch

widersprüchlich erscheinen, dass ein Verbotsantrag zwingend gegen die Gesamtpartei gerichtet sein muss, das Gericht in der Folge aber ausschließlich einen Teilverband verbieten kann. Aus diesem Widerspruch eröffnet sich dennoch eine verfahrenstaktische Möglichkeit, um auf das Verbot einzelner Landesverbände hinzuwirken: So kann der Antrag formal auf die Gesamtpartei zielen, sich inhaltlich aber auf die Aktivitäten einzelner Landesverbände beschränken, deren Verfassungswidrigkeit

Help Secure Our Future for 2026

We make expert legal analysis freely accessible – when democracy needs it most.
3,600 authors. 9,500 articles. Nearly five million views last year.

Independent. Open Access. Reader-funded.
Now we need your help to keep it that way.



Goal 2: 380,000 € by April 2026

DONE

DONATE ♥

solcher Rückgriff auf gefahrenabwehrrechtliche Denkfiguren führt im Kontext von Parteiverbot und Finanzierungsausschluss jedoch zu dogmatischen Spannungen. Denn er ließe die paradoxe Konstellation zu, dass bei Verfahren gegen besonders gefährliche Parteien geringere Nachweishürden für die Verfassungsfeindlichkeit anzulegen wären als beim – deutlich weniger eingriffsintensiven – Ausschluss von staatlicher Parteienfinanzierung.

Letzterer kennt das Kriterium der Potentialität nicht, sodass ein entsprechendes Absenken der Eingriffsschwelle denklogisch ausscheiden muss (vgl. [Ogorek](#)).

Irrtum Nr. 10: Der ethnisch-kulturelle Volksbegriff ist verfassungskonform

Schließlich sei auf einen zentralen verfassungsrechtlichen Befund hingewiesen, der

Help Secure Our Future for 2026

We make expert legal analysis freely accessible – when democracy needs it most.
3,600 authors. 9,500 articles. Nearly five million views last year.

Independent. Open Access. Reader-funded.
Now we need your help to keep it that way.



Goal 2: 380,000 € by April 2026

DONE

DONATE ♥

wie er jedenfalls von Teilen der AfD vertreten wird, aber ohne Belang. Denn dieser zielt nicht (nur) auf den Zugang zur Staatsangehörigkeit, sondern auf eine Unterscheidung innerhalb des Staatsvolks ab. Es geht darum, zwischen „echten“ Deutschen und sog. Passdeutschen zu differenzieren, also Menschen, die zwar die deutsche Staatsangehörigkeit besitzen, aber dennoch nicht zum Staatsvolk zählen sollen. Ein solcher Volksbegriff reduziert, wie das BVerfG in

seiner zweiten NPD-Entscheidung ([BVerfGE 144, 20, LS 9. a](#)) betont hat, den Menschen jedenfalls dann auf seine Abstammung, wenn an ihn etwa im Sinne einer Ungleichbehandlung Konsequenzen geknüpft werden. Derartige Forderungen verletzen die Menschenwürdegarantie des Art.1 Abs.1 GG in ihrem Kern.

Hinzu tritt ein demokratietheoretisches Problem von erheblichem Gewicht: Wer innerhalb der

Help Secure Our Future for 2026

We make expert legal analysis freely accessible – when democracy needs it most.
3,600 authors. 9,500 articles. Nearly five million views last year.

Independent. Open Access. Reader-funded.
Now we need your help to keep it that way.



Goal 2: 380,000 € by April 2026

DONE

DONATE ♥

unerheblich.

Fazit: Politische Dringlichkeit trifft auf methodische Strenge

Die öffentliche Diskussion über ein mögliches AfD-Verbotsverfahren ist nicht nur Ausdruck wachsender politischer Besorgnis, sondern auch ein Gradmesser für den Zustand verfassungsrechtlicher Argumentationskultur. Sie

zeigt, wie schnell juristische Kategorien im Eifer politischer Auseinandersetzungen verformt werden und wie wichtig es ist, normativen Maßstäben auch dann treu zu bleiben, wenn Demokratie und Rechtsstaat unter Druck geraten. Gerade das Parteiverbot als ultima ratio der wehrhaften Demokratie verlangt nach methodischer Präzision und rechtsstaatlicher Nüchternheit.

Die hier beleuchteten Missverständnisse – vom

Help Secure Our Future for 2026

We make expert legal analysis freely accessible – when democracy needs it most.
3,600 authors. 9,500 articles. Nearly five million views last year.

Independent. Open Access. Reader-funded.
Now we need your help to keep it that way.



Goal 2: 380,000 € by April 2026

DONE

DONATE ♥

References

- 1 Statt vieler *Uhle*, NVwZ 2017, 583 (588 f.).
- 2 *Ogorek*, in: Kölner Stadt-Anzeiger (KStA) v. 15.05.2025, S. 4.
- 3 *Schneider*, DÖV 2022, 372 (373).
- 4 Vgl. *Schneider*, DÖV 2022, 372 (373);
Ogorek, KStA 2025, 57 (58).

Help Secure Our Future for 2026

We make expert legal analysis freely accessible – when democracy needs it most.
3,600 authors. 9,500 articles. Nearly five million views last year.

Independent. Open Access. Reader-funded.
Now we need your help to keep it that way.



Goal 2: 380,000 € by April 2026

DONE

DONATE ♥

[9.a\)](#) und Rn. 635, 640, 646, 653 ff.

[DOWNLOAD PDF](#)

[LICENSED UNDER CC BY-SA 4.0](#)

[EXPORT METADATA](#)

SUGGESTED CITATION Ogorek, Markus:
*Parteiverbotsverfahren in der öffentlichen Debatte:
Zehn populäre Irrtümer und ihre
verfassungsrechtliche Einordnung, VerfBlog,*
2025/7/30, [https://verfassungsblog.de/afd-
parteiverbot-verfassungsrecht/](https://verfassungsblog.de/afd-parteiverbot-verfassungsrecht/), DOI:
[10.59704/7d9583d3d63bd953](https://doi.org/10.59704/7d9583d3d63bd953).

Help Secure Our Future for 2026

We make expert legal analysis freely accessible – when democracy needs it most.
3,600 authors. 9,500 articles. Nearly five million views last year.

Independent. Open Access. Reader-funded.
Now we need your help to keep it that way.



Goal 2: 380,000 € by April 2026

DONE

DONATE ♥

in der ideologischen Flut dieses Blogs ist.

Beim Irrtum Nr. 10 muss aus meiner Sicht
tatsächlich differenziert werden, ob mit dem
"ethnisch-kulturellen" Volksbegriff rechtliche
oder politische Argumentationen verbunden
sind.

Eine Einteilung von Menschen mit deutscher
Staatsangehörigkeit nach Abstammung in
Staatsbürger verschiedener Klassen und
beispielsweise Aberkennung bestimmter Rechte
wäre grotesk und sicher verfassungsfeindlich

(wenngleich aus meiner Sicht nicht unbedingt in jedem Fall gegen die Menschenwürde). Gleichwohl halte ich es für legitim, eine Gesellschaft für erstrebenswert zu halten, in der grundlegende Werte von allen geteilt werden. Je unterschiedlicher die Kulturen sind, die aufeinandertreffen, desto schwieriger wird in der Regel ein Zusammenleben. Dass mittlerweile deutsche Staatsbürger sogenannte Ehrenmorde begehen, deutet auf Fehlentwicklungen hin und ich halte es für legitim, ein strikteres Einwanderungsrecht unter Verweis auf die

Help Secure Our Future for 2026

We make expert legal analysis freely accessible – when democracy needs it most.
3,600 authors. 9,500 articles. Nearly five million views last year.

Independent. Open Access. Reader-funded.
Now we need your help to keep it that way.



Goal 2: 380,000 € by April 2026

DONE

DONATE ♥

Beispiel um unterdrückte Minderheiten geht. Es ist für mich schwer nachvollziehbar, dass im einen Fall der Gedanke verfassungsfeindlich sein soll und im anderen nicht. Vielmehr sollte auf die Folgerungen abgestellt werden: Werden ethnische Gruppen herabgewürdigt, benachteiligt, ausgegrenzt, oder lediglich im Diskurs als solche benannt?

Reply

c.gliem, Mon 11 Aug 2025 at 12:02

unabhängig von Ihrer gesamten Äußerung möchte ich nur auf einen punkt eingehen: den der "Ehrenmorde" von neueingebürgerten Deutschen. Dieses Herausgreifen aus der Bevölkerung ist eben bereits Teil einer rassistischen Diskriminierung: denn die gleichen Taten von "alten" Deutschen werden nur anders gelabelt – statt "Ehren"morde heißen diese oft "Familientragödien" oder "Beziehungstaten"

Help Secure Our Future for 2026

We make expert legal analysis freely accessible – when democracy needs it most.
3,600 authors. 9,500 articles. Nearly five million views last year.

Independent. Open Access. Reader-funded.
Now we need your help to keep it that way.



Goal 2: 380,000 € by April 2026

DONE

DONATE ♥

"Pflicht" des Staates die potentielle Gefahr auszusitzen.

Die These allein mit einem dogmatische Argument zu entkräften halte ich für etwas dünn. Insbesondere basiert die hier vorgebrachte Dogmatik um den Entzug der Parteifinanzierung und der Potentialität seinerseits ursprünglich auf einer bloßen Auslegung durch das BVerfG.

Reply

G. Koenig, Thu 31 Jul 2025 at 14:24

Eine aktiv kämpferische aggressive Haltung ist nicht zu verleugnen.

Reply

Pontifex Maximus, Thu 31 Jul 2025 at 17:25

Zu Irrtum 5 ließe sich mMn nach argumentieren, dass die Pflicht zur Einleitung eines Verbotsverfahrens nicht daraus folgt, dass „ein Organ vor einer Entscheidung steht, die das

Help Secure Our Future for 2026

We make expert legal analysis freely accessible – when democracy needs it most.
3,600 authors. 9,500 articles. Nearly five million views last year.

Independent. Open Access. Reader-funded.
Now we need your help to keep it that way.



Goal 2: 380,000 € by April 2026

DONE

DONATE ♥

Resonanz im verfassungsgerichtlichen Bewertungsprozess keinerlei (unterbewusste) Rolle spielten. Denn mit wachsender institutioneller Etablierung geht regelmäßig ein Mehr an demokratischer Legitimation einher und damit eine zunehmende Spannung zwischen dem Gebot demokratischer Toleranz und dem Prinzip wehrhafter Demokratie.

Hier hätte man noch gut als Aspekt ergänzen können, der natürlich außerhalb verfassungsrechtlicher Erwägungen steht, aber

trotzdem beachtlich ist, dass die Einleitung des Verfahrens eine rein politische Entscheidung ist. Hier spielt dieses Argument dann sehr wohl eine gewichtige Rolle, schon demokratietheoretisch.

Ansonsten ein sehr interessanter Artikel.

Reply

WRITE A COMMENT

Help Secure Our Future for 2026

We make expert legal analysis freely accessible – when democracy needs it most.
3,600 authors. 9,500 articles. Nearly five million views last year.

Independent. Open Access. Reader-funded.
Now we need your help to keep it that way.



Goal 2: 380,000 € by April 2026

DONE

DONATE ♥

Name*

Email*

Comment

SUBMIT

Help Secure Our Future for 2026

We make expert legal analysis freely accessible – when democracy needs it most.
3,600 authors. 9,500 articles. Nearly five million views last year.

Independent. Open Access. Reader-funded.
Now we need your help to keep it that way.



Goal 2: 380,000 € by April 2026

DONE

DONATE ♥